

(16)

건설공사 공동계약방식에 따른 안전관리 이행기준 부재

통보 - 개아부, 개배단 개차부

【현황 및 근거】

- 「국가계약법 시행령」 제72조 및 계약예규 「공동계약운용요령」에 따라 公社에서는 ‘주배관 천연가스 공급설비 건설공사’ 발주 시 단일 또는 공동계약 방식 적용 중

< 공동계약 이행방식 및 계약예시 >

구분		이행 방식
공동 계약 방식	공동 이행방식	공동수급체 구성원이 일정 출자비율에 따라 연대하여 공동으로 계약 이행
	분담 이행방식	공동수급체 구성원이 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약 이행
	주계약자관리방식	공동수급체 구성원중 주계약자를 선정하고, 주계약자가 전체 건설공사 계약의 수행에 관하여 종합적인 계획·관리 및 조정

- 공동·분담이행방식 등 계약상대자와의 공동계약 방식에 따라 「산업안전보건법」에 대한 계약상대자의 안전관리 역무를 구분하여 적용하여야 함

< 공동계약 유형별 안전관리 주체 (고용노동부 질의회신) >

구분	산업안전보건법 적용 기준	안전관리 이행주체 (안전관리자 선임, 공사안전보건대장 작성 등)
공동 이행방식	건설공사 전체를 하나의 사업장 적용	주계약자 통합시행
분담 이행방식	각각의 시공사별로 구분하여 적용	주계약자 및 분담이행사 구분시행
주계약자 관리방식	공동 / 분담 이행방식 각각 적용	

* 관련 근거: 고용노동부 질의회신1AA-2404-0871231(2024.04.23.)

【문제점】

- ① (분담이행계약 안전관리 공백 발생우려) ‘건설발주 안전보건관리 지침서(公社)’에 계약상대자 중 분담이행사에 대한 안전관리 역무(주체 등) 반영 필요

< 주계약자 관리방식(분담이행사) 안전관리 구분 현황 >

구분	개건설	내건설	대건설	비고
산업안전보건관리비 계상	○	○	○	분담이행사 별도계상
공사안전보건대장 작성, 이행	×	×	×	주계약자만 작성, 이행
재해예방기술지도 이행	○	○	○	분담이행사 별도이행

【조치할 사항】

- ▶ 산업안전보건법 등 관련법령 준수를 위해 건설공사 공동계약방식에 따른 계약상대자 안전관리 이행기준을 마련토록 통보